

제433회 국회
(임시회)

정무위원회회의록 (법안심사제1소위원회)

제 2 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년4월2일(목)

장 소 정무위원회회의실

의사일정

1. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213131)
2. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214131)
3. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2216737)
4. 보험업법 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2202714)
5. 보험업법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208266)
6. 보험업법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208401)
7. 보험업법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208983)
8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208407)
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212765)
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)
12. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)
13. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원·신장식 의원·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)
14. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)
15. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)
16. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217421)

17. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214678)
18. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2214992)
19. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)
20. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)
21. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)
22. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)
23. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)
24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)
25. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)
26. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2200692)
27. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2204873)
28. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2205170)
29. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208007)
30. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212501)
31. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214418)
32. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2210657)
33. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211715)
34. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원 대표발의)(의안번호 2211824)
35. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212182)
36. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2212222)
37. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호

- 2213581)
38. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2214207)
 39. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2215057)
 40. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2215792)
 41. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2215809)
 42. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217507)
 43. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김용만 의원 대표발의)(의안번호 2206042)
 44. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2206366)
 45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2206382)
 46. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208013)
 47. 예금자보호법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201608)
 48. 예금자보호법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2202884)
 49. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2215538)
 50. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215547)

상정된 안건

1. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213131) 6
2. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214131) 6
3. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2216737) 6
4. 보험업법 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2202714) 6
5. 보험업법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208266) 6
6. 보험업법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208401) 6
7. 보험업법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208983) 6
8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208407) 6

9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212765)	6
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)	6
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)	6
12. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)	7
13. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원·신장식 의원·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)	7
14. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)	7
15. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)	7
16. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217421)	7
17. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214678)	7
18. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2214992)	7
19. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)	7
20. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)	7
21. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)	7
22. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)	7
23. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)	7
24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)	7
25. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)	7
26. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2200692)	7
27. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2204873)	7
28. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2205170)	7
29. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호	

2208007)	7
30. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212501)	7
31. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214418)	7
32. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2210657)	7
33. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211715)	8
34. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원 대표발의)(의안번호 2211824)	8
35. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212182)	8
36. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2212222)	8
37. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2213581)	8
38. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2214207)	8
39. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2215057)	8
40. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2215792)	8
41. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2215809)	8
42. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217507)	8
43. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김용만 의원 대표발의)(의안번호 2206042)	8
44. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2206366)	8
45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2206382)	8
46. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208013)	8
47. 예금자보호법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201608)	8
48. 예금자보호법 일부개정법률안(이현승 의원 대표발의)(의안번호 2202884)	8
49. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원	

대표발의)(의안번호 2215538)	8
50. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215547)	8

(10시15분 개의)

○소위원장 강준현 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제433회 국회(임시회) 정무위원회 제2차 법안심사제1소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 심사할 안건은 금융위원회 소관 50건의 법률안입니다.

오늘 회의 진행은 배부해 드린 소위 심사자료를 중심으로 수석전문위원으로부터 설명을 들은 다음 정부 측 의견을 듣고 위원님들 간의 논의를 거쳐서 각각 의결해 나가는 방식으로 진행하도록 하겠습니다.

다만 동일한 제명의 법률안을 통합 조정하여 위원회 대안으로 의결할 필요가 있는 경우 위원님들께 해당 사항을 안내해 드린 후 의결할 수 있도록 하겠습니다.

그리고 효율적인 의사진행을 위하여 수석전문위원님의 보고와 정부 측 의견은 법률안의 주요 쟁점 등 요점 위주로 간략하게 설명해 주시기 바랍니다. 그리고 배석하신 분들께서 답변을 하시는 경우에는 속기록 작성을 위하여 소속, 직위, 성명을 말씀해 주시기 바랍니다.

효율적인 의사진행을 위해서 언론 공개는 여기까지 하도록 하겠습니다. 언론인 여러분들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

1. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213131)
2. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214131)
3. 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2216737)
4. 보험업법 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2202714)
5. 보험업법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2208266)
6. 보험업법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2208401)
7. 보험업법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208983)
8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2208407)
9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212765)
10. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201944)
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202970)

12. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(윤한홍 의원 대표발의)(의안번호 2206175)
13. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원·신장식 의원·한창민 의원 대표발의)(의안번호 2206908)
14. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2208104)
15. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2210863)
16. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217421)
17. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214678)
18. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2214992)
19. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205423)
20. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205425)
21. 한국주택금융공사법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205427)
22. 자산유동화에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2205428)
23. 신용보증기금법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213979)
24. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2206941)
25. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2211467)
26. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강훈식 의원 대표발의)(의안번호 2200692)
27. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2204873)
28. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정태호 의원 대표발의)(의안번호 2205170)
29. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208007)
30. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2212501)
31. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214418)
32. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2210657)

33. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2211715)
34. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김남근 의원 대표발의)(의안번호 2211824)
35. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2212182)
36. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2212222)
37. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2213581)
38. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김승원 의원 대표발의)(의안번호 2214207)
39. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2215057)
40. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(유동수 의원 대표발의)(의안번호 2215792)
41. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2215809)
42. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2217507)
43. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(김용만 의원 대표발의)(의안번호 2206042)
44. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2206366)
45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2206382)
46. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2208013)
47. 예금자보호법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2201608)
48. 예금자보호법 일부개정법률안(이헌승 의원 대표발의)(의안번호 2202884)
49. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2215538)
50. 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215547)

(10시16분)

○소위원장 강준현 의사일정 제1항부터 제50항까지 이상 50건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

의사일정 제1항부터 제3항까지 이상 3건의 서민의 금융생활 지원에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이건 수석전문위원님 보고를 엇그제 했기 때문에 생략하고, 관련해서 정부 측 별도의 의견 있으십니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 지금 서민들의 어려움이 있기 때문에 이 법안이 조속히 통과되기를 저희가 건의드리겠습니다.

○**소위원장 강준현** 지금 정부 측 의견은 서민분들의 애로가 많기 때문에 관련 법안이 빨리 속히 통과되기를 바라는 의견이신 것 같은데 관련해서 의견을 말씀해 주시면 감사하겠습니다.

○**강명구 위원** 지난 소위원회에서도 말씀드렸듯이 서민금융안정기금의 필요성과 취지에는 공감합니다. 그리고 컨설팅 용역 요점 정리에서도 정책적 필요성이나 이런 것들을 말씀 주셨고, 그런데 하여튼 용역 결과가 한 달 반 이후에 나온다니까요 그 결과 보고 진행하는 게 맞고, 지금 다른 안도 많으니까 이것은 뒤로 미루었다가 회의를 진행하는 게 낫지 않겠나 그런 생각이 듭니다.

○**박범계 위원** 제가 한 말씀……

○**소위원장 강준현** 예, 박범계 위원님.

○**박범계 위원** 우리가 흔히 까마귀 날자 배 떨어진다 또 오얏나무 밑에서 갓끈을 고쳐매지 마라 이런 속담이 있잖아요. 그러니까 야당 위원님들의 저렇게 용역 결과 보고 하자라고 하는 말씀이 일리가 없는 말씀이 아니에요. 일리가 있다고 저는 생각을 해요.

그래서 용역에 대해서 부위원장님 얘기를 들어 보고 싶어요. 이 용역은 언제 어떻게 발주를 했으며 그 범위가 어떻게 되며, 지금 현재 이 서금원의 법정기금을 만드는 데 거기에 한한 용역인지를 중심으로 해서 답을 좀 해 봐 주세요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 서민안정기금의 필요성은 한 10년 정도 저희가 계속 논의해 왔습니다. 지금 재원이 금융회사에서 일부 들어오고 정부에서 내는데 매년 단년도마다 이 예산을 주니까 기금의 안정성 측면이 적기 때문에 정부에서 이런 노력을 많이 해 왔습니다.

그래서 저희가 이런 결정을 내리고 국회에 상의를 드린 것은 작년 하반기 정도 되고 있습니다. 그래서 그때 하반기에 이 업무를 하면서 필요성에 대해서는 저희가 판단을 내려서 기재부나 관계부처와 협의를 마쳤고요 금융권하고도 소통을 나누었습니다.

다만 이 기금은, 이 법에는 기금을 설치한다는 내용이 들어가기 때문에 구체적으로 들어가면 이 기금의 회계나 리스크 관리나 세무 체계나 자산운용 체계 이런 굉장히 디테일한 업무들에 대해서 저희가 좀 더 심층적인 연구가 필요하기 때문에 작년 12월에 발주를 했고 6개월 정도 범위를 가지고 용역을 하고 있습니다. 3월 중순경에 중간 컨설팅 결과가 나왔고, 다만 아까 말씀드린 대로 이 기금의 필요성은 당연히 저희가 연구용역을 하는 데 들어가야 되는데 거기 내용보다는 다른 실무적으로 준비하는 내용들이 굉장히 많다 이런 말씀을 드리겠습니다.

다시 한번 말씀드리지만 지금 경기가 아직까지 완전히 회복되지 않은 상태 또 중동 사태 이런 상황에 있기 때문에 이 양극화 문제, 특히 어려운 서민들의 금융 접근성에 애로가 있기 때문에 조속히 법을 통과시켜 주시면 저희가 금년도에 예산안을 반영해서 내년 부터 이 기금이 출범할 수 있도록 해 주실 필요가 있다고 생각하고 있고, 저희가 내용도

기금법에 따라서 국회에 충실히 보고를 할 것이고요. 매년 이 기금 심사하는 과정에서 국회에서 심의를 하시고 더 좋은 제안을 해 주시면 저희가 반영하는 그런 절차들은 다 되어 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 다시 한번 시급성에 대해서 강조를 드리고 싶습니다.

○박범계 위원 요약하면 이 법정기금을 설치하는 데 관계 부처들이 다 그러한 환경적 또는 시간적인 조건들이 필요하다. 그런 걸 감안해서 필요하다는 데는 공감을 했고, 총론 합의. 그다음에 각론과 관련해서 주로 실무적인 측면의 용역을 준 거다 이렇게 얘기하면 되겠어요?

○금융위원회부위원장 권대영 맞습니다.

○박범계 위원 그렇다면 중간 용역 결과가 언제 나와요?

○금융위원회부위원장 권대영 나왔습니다.

○박범계 위원 나왔어요?

○금융위원회부위원장 권대영 나와서 위원님들께 다 설명을 드렸습니다. 3월 달에 나왔습니다.

○박범계 위원 그러면 그 용역 결과……

○강명구 위원 중간 보고.

○박범계 위원 그러면 최종 결과는 언제 나오니까?

○금융위원회부위원장 권대영 6월 22일 정도 예상하고 있습니다.

○박범계 위원 보통 우리가, 나는 이쪽에 매우 전문적이지 않아서 좀 그렇지만 흔히 수사를 해도 우리나라의 관례가 이래요. 우리나라 관가의 풍경인데 최종 수사 결과 대신 중간 수사 결과라는 것을 활용하고 중간 수사 결과는 최종 수사 결과와 거의 다를 바가 없습니다. 왕왕 최종 수사 결과도 발표하지 않는 경우가 많지요. 기억나실 겁니다. 우리나라 검찰청, 대검찰청, 중앙지검 등등이 하는 중간 수사 결과라는 것이 사실상 최종 수사 결과거든요. 그런 측면에서 이 중간 용역 결과가 최종 결과와 거의 대동소이할 것이 다 이렇게 봐도 되겠습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 저희는 그렇게 판단하고 있습니다.

○박범계 위원 그러면 그것으로 야당 위원님들 설득을 하는 게 좋겠어요.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 설명을 충분히 드렸는데 위원님께서……

○강명구 위원 부위원장님, 그 설명이 충분히 안 됐어요. 저희들한테 와서 언제 설명을 한 적 있어요? 설명이 안 됐지요. 이런 것 있으면 사전에 오셔 가지고요, 사전에 방에 들러 가지고 충분히 얘기를 하셔야 되고. 기금 관련돼 있는 시행령도 우리가 꼼꼼히 살펴 봐야 될 거잖아요. 한 번도 오셔 가지고 설명이 안 됐어요. 그래서 연구 결과 보고 하는 게 맞다 그런 생각이 듭니다.

○강민국 위원 제가 한말씀……

○소위원장 강준현 강민국 간사님.

○강민국 위원 부위원장님 말씀에 오류가 두 가지 있는데 하나가 시급성 문제, 그러니까 저희들도 사실은 이 법의 취지나 여러 가지 목적, 필요성에 대해서는 다 같이 이해하는 건데, 시급성 문제를 얘기하는데 이것 올해 10월 8일까지 돼 있는 거지요, 금융회사하고 올해 10월 8일까지? 금융회사 출연규정이나 이런 것 보니까 2026년 10월 8일까지 돼

있네요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 일몰로 돼 있습니다.

○**강민국 위원** 그러니까. 시급성 말씀하시는데 한 달 반 뒤에 용역 결과가 나오고 그 용역 결과를 보고 법을 통과시킬까 말까 하는 것도 고민해야 되는데 그 결과도 안 나왔는데 법을 먼저 통과시키는 것도 말도 안 되는 이야기지마는, 시급성 얘기했는데 어차피 올해 10월 8일까지 이것은 유지되는데 한 달 반 뒤에 용역 결과 나오면 그것 보고 저희들이 법을 통과시킬지 안 통과시킬지 고민하면 되는 거지, 지금 여러 가지 말이 안 맞아요. 그러니까 설득력이 없다는 거잖아. 그렇지요?

이상입니다.

○**소위원장 강준현** 제가 정리 좀 해 볼게요.

관련해서 6월 달에 결과보고가 나온다는 거잖아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**소위원장 강준현** 지금 존경하는 박범계 위원님 말씀하신 것처럼 중간보고 관련해서도 어제 급하게 부위원장님이 설명을 하신 것 같아요. 제 생각에는 정무위 상반기 안에 심의해서 통과시키겠다는 욕심은 있습니다, 개인적으로. 부위원장님께서 중간보고 관련해 가지고 여야 위원님들한테 상세히 설명하고 또 서금원 원장님 계실 것 아니겠습니까, 상세히 설명을 해서 상반기 정무위 때, 욕심 같으면 그러고 싶습니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 좀 더 위원님들께 잘 설명을 드리도록 노력하겠습니다.

○**李憲昇 위원** 여기에 대해서 저도 한마디 의견 보태면 안 될까요?

○**소위원장 강준현** 예, 말씀하십시오.

○**李憲昇 위원** 국가재정법이 기금 설치를 예외적으로 허용하고 있고 또 원칙적으로 일반회계, 특별회계 중심으로 운영하도록 한 것은 기금이 편리하지만 통제하기 어려운 돈이기 때문입니다. 그래서 기금은 일반회계보다 구조가 복잡해서 국민들이 내용을 파악하기 어렵고 칸막이 현상 때문에 재정의 효율성과 통합성도 훼손을 시킵니다. 성과평가가 느슨해지기 쉽고 또 지출이 관성적으로 지속이 되면 국회의 통제가 어려워질 수밖에 없습니다.

그런 이유 때문에 2021년 정무위에서도 서민금융안정기금 설치에 대해서 많은 고민을 했던 겁니다. 5년이 지난 후 다시 이번 정무위에서 기금 설치를 검토하게 된 사항인데 어제 금융위로부터 용역 중간보고 자료를 받아 보았습니다마는 여전히 해소되지 않은 부분이 많이 있습니다.

먼저 기금 설치와 관련된 타당성검토를 주무 부처인 기획예산처나 금융위원회가 하지 않고 공공기관인 서민금융진흥원 주관 용역으로 진행하는 것이 문제로 보입니다.

두 번째, 타당성검토나 비용편익분석도 검토 항목을 단순화해서 약식으로 진행하고 있는 것처럼 보입니다. 그러다 보니까 앞으로 연간 서민금융지원이 얼마나 이루어질 것인지 또 이 과정에서 금융소비자에게 전가되는 부담은 얼마나 될지 또 서민금융상품 상환율이 저조한 문제는 어떻게 해소할 것인지 충분한 검토가 이루어지지 못하고 있는 것 같습니다.

그래서 많은 동료 위원님들께서 지적을 하셨고 최종 용역 결과가 나오고 나서 그것을 보고 정말 시급하다고 생각되면 법안소위 위원장님이 말씀하신 것처럼 다시 회의를 소집

해 가지고 처리하는 것도 한 방법이라고 저는 생각합니다.

○소위원장 강준현 예, 그렇게 정리하도록 하겠습니다.

그러면 관련해서 해당 안건에 대한 심사는 잠시 보류하였다가 다른 안건에 대한……

○유동수 위원 하나만 질의하겠습니다.

○소위원장 강준현 예, 유동수 위원님.

○유동수 위원 심사자료 23쪽에 보시면 지금 현행법으로 소위 말하는 서민금융보완계정의 부담으로 진흥원이 채권 발행이 가능하잖아요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○유동수 위원 발행한 예는 있습니까? 없지요?

○금융위원회부위원장 권대영 없습니다.

○유동수 위원 없지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○유동수 위원 그런데 이것까지는 그나마 이해가 가거든요. 그런데 이번 개정안이 진흥원의 부담으로 자금을 조달해서 고유계정으로 쓰겠다는 거잖아요.

○금융위원회부위원장 권대영 필요한 경우에 그러할 가능성을 열어 놓겠다는 겁니다.

○유동수 위원 그러면 지금 자활지원계정에 보면 직접대출도 있고 이런 대출의 기능이 있잖아요. 그러면 고유계정의 맞춤대출은 이렇게 구분돼 있는데 어떤 대출이 주로 고유계정 대출이지요?

그래서 이게 뭐 때문에, 지금 서민금융보완계정도 한 번도 발행한 적이 없는데 이것까지 진흥원에서 직접 채권을 발행할 수 있게 열어 둔 이유가 뭔지 한번 답변을……

○금융위원회부위원장 권대영 설명드리겠습니다.

대부분 서민금융진흥원에는 말씀하셨던 서민금융보완계정이나 자활계정을 통해서 이런 보증대출을 하거나 직접대출을 하는 경우이기 때문에 대부분 말씀하셨던 기금에서 다 운용될 것으로 보입니다.

지금 고유계정이 가지고 있는 맞춤대출이라고 하는 것은 대부분 직접대출을 하는 경우는 아니고 중개기능을 하거나 일반적인 업무를 하고 있기 때문에 그 실익이 별로……

○유동수 위원 없는데……

○금융위원회부위원장 권대영 없습니다. 없습니다만……

○유동수 위원 없는데 여기에 채권 발행을 열어 주는 이유가……

○금융위원회부위원장 권대영 일반적으로 공공기관의 어떤 제도를 설계할 때……

○유동수 위원 그냥 다 열어 뒀다?

○금융위원회부위원장 권대영 고유계정에서도 예기치 못한 상황에 대해서 자금조달의 기능, 혹시 수지가 안 맞을 때 브릿지를 한다든지 이런 측면에서 유연성을 줬다고 보시면 될 것 같고……

○유동수 위원 유연성 주는 건 좋은데……

○금융위원회부위원장 권대영 그럴 가능성은 별로 없어 보인다고 저는 보고 있습니다.

○유동수 위원 그렇게요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

물론 보완계정에서도 차입을 통해서 서민금융 지원하는 것은 바람직하지 않다고 저는

보고 있고 그런 가능성은 없을 것이고 있더라도 국회에 저희가 심의를 받아서 해야 될 거고요. 가급적 일반회계의 재원과 금융회사의 출연금으로 이 기금의 안정성을 가져가는 게 맞다고 보고 있고, 위원님께서 지적하신 그런 가능성은 없지만 제도의 완결성 측면에서 만들었다 이렇게 보시면 될 것 같습니다.

○**유동수 위원** 혹시 또 채권 발행하는 것들이 방만하게 재무구조를 악화시킬까 해서 염려해서 말씀을 드리고요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 저희도 같은 생각입니다.

○**유동수 위원** 만약에 법이 만들어지더라도 관리를 잘 철저하게 해 주시기를 부탁드립니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 알겠습니다.

○**소위원장 강준현** 마무리하겠습니다.

부위원장님, 시급성·중요성 다 공감하고 있으니까 관련해서 여야 위원님들께 설명 충분히 해 주시기 바랍니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇게 하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 해당 안건에 대한 심사는 잠시 보류했다가 다른 안건에 대한 심사 후 다시 논의하도록 하겠습니다.

의사일정 제4항부터 제7항까지 이상 4건의 보험업법 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요내용에 대해서 정명호 수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 정명호** 자료 1페이지입니다.

개정안의 주요내용입니다.

보험설계사 등의 자격제한 사유에 보험사기 등 관련 법률을 추가하고 보험설계사 등 등록취소 및 업무정지 절차를 개선하며 영업정지를 갈음하는 과징금을 도입하는 내용입니다.

자료 4페이지입니다.

현행법은 보험업법 또는 금융소비자보호법을 위반하여 처벌을 받거나 과태료·과징금·업무정지 등 등록취소 처분을 받고 일정한 기간이 지나지 않은 자를 자격제한 사유로 규정하고 있습니다.

개정안은 자격제한 사유 관련 법률에 보험사기 관련 법률, 보험 관련 금융관계법령을 추가하려는 내용입니다.

이 개정안은 건전한 보험모집 환경을 조성하고 보험거래질서 확립을 위해 입법취지는 타당한 것으로 보입니다.

5페이지입니다.

개정안 별로 자격제한 사유 관련 법률의 범위에 차이가 있습니다.

표를 보시면 현행은 보험업법, 금융소비자보호법인데 강준현 의원안은 보험사기방지특별법을 추가하고 있고 유영하 의원, 박상혁 의원은 형법 제347조를 추가하고 있습니다. 김상훈 의원님 안은 대통령령에 위임하고 있는데 위임할 경우 금융위에서는 유사수신행위법까지 추가할 예정입니다.

다음, 추가된 자격제한 사유 관련 법률 적용 대상에 있어서 강준현·유영하 의원님 안은 폭넓게 규정하고 있고 박상혁 의원안은 보험설계사등, 김상훈 의원님 안은 보험설계사등과 법인보험대리점 임원으로 규정하고 있습니다.

검토의견입니다.

자격제한 사유 법률을 가능한 법률에 명확히 명시할 필요가 있다고 보이고 그다음에 일부 개정안은 법인보험대리점과 법인보험중개사 임원에 대해 달리 규정하고 있으나 동일 기능·동일 규제 원칙에 따라 동일하게 규정할 필요가 있다고 보입니다.

자료 11페이지입니다.

수정의견인데요. 금융관계법령을 어떻게 할 거냐는 건데, 수정의견은 ‘금융관계법령이란 금융소비자 보호에 관한 법률, 보험사기방지 특별법, 형법, 유사수신행위의 규제에 관한 법률 등 보험업과 관련하여 대통령령으로 정하는 금융 관계 법령’으로 하고자 하는 수정의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 이 법은 유영하 의원님하고 김상훈 의원님, 강준현 의원님, 박상혁 의원님 여야 공동발의를 해 주셨기 때문에 전반적인 내용에 대해서 정부는 동의하고 있고요. 방금 수석전문위원께서 말씀하셨던 검토의견과 수정의견에 대해서 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 20페이지 설명드리겠습니다.

6페이지 설명드리겠습니다.

법인보험대리점 임원 자격 제척기간 관련입니다.

우측의 표를 보시면 현행법은 법인보험대리점 임원과 법인보험중개사 임원에 대해서 3년의 자격 제한기간이, 제척기간이 있습니다.

개정안의 김상훈 의원님은 법인보험대리점 임원의 금융 관련 법령에 따른 벌금 이상을 3년에서 5년으로 하는 개정안입니다.

○이강일 위원 잠시만요, 오른쪽 표가 뭐가 어디 있어요?

○수석전문위원 정명호 6페이지 오른쪽.

○이강일 위원 아, 6페이지. 20페이지라고 해서 지금……

○수석전문위원 정명호 죄송합니다. 6페이지입니다. 처음에 제가 페이지 잘못……

6페이지입니다.

다시 설명드리겠습니다.

현행은 법인보험대리점 임원과 법인보험중개사 임원 관련해서 금융 관련 법령에 따른 벌금 이상, 다른 법령에 따른 금고 이상 실형의 경우에 3년의 제척기간을 두고 있는데 김상훈 의원님 같은 경우에는 법인보험대리점 임원의 금융 관련 법령에 따른 벌금 이상

에 한해서 3년을 5년으로 확대하는 내용입니다.

저희 수정의견은 금융회사의 지배구조법에서 각각 5년으로 하고 있기 때문에 이 법인 보험대리점 임원, 법인보험중개사 임원 전체에 대해서 5년으로 하는 부분이 타당하다고 생각합니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 검토의견과 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣겠습니다.

동의하십니까?

○유동수 위원 이게 지금 5년으로 하는 게 금융회사 지배구조법에 그렇게 돼 있다는 거잖아요, 5년으로. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇습니다.

○수석전문위원 정명호 예.

○유동수 위원 다른 법은 어떻게 돼 있습니까? 그러니까 되게 센 것을 갖다가 넣고 그냥 다 5년으로 하자 이렇게 하는 게……

○수석전문위원 정명호 금융회사에 대해서는 전반적으로 다 5년으로 돼 있습니다.

○유동수 위원 거의 대부분이요?

○수석전문위원 정명호 예.

○유동수 위원 그 내용만 한번 쭉 보세요.

○금융위원회부위원장 권대영 제가 설명을 드리겠습니다.

금융회사 지배구조법은 일반법이기 때문에 모든 금융회사의 임원들을 규율하고 있는데 동일 행위에 대한 동일 규제를 하고 있습니다. 그래서 전부 금융 관련 법 위반이면 5년의 제한을 두고 있다 이렇게 보시면 될 것 같고, 그 차원에서 금융회사 임원에 준하는 수준으로 하기 위해서 5년으로 하는 것이 법적 정합성이 높다고 생각하고 있습니다.

○수석전문위원 정명호 위원님, 자료 10페이지를 보시면 관련 법령이 있습니다.

자료 10페이지에 보시면 금융회사의 지배구조에 관한 법률인데요, 금융회사 범위에 가목에서 사목까지 있고 임원의 자격에 대해서 전체적으로 5년으로 돼 있습니다.

○유동수 위원 그러니까 지금 이게 법인보험대리점, 법인보험중개사를 금융회사 정도로 준해서 판단하겠다는 거잖아요. 그렇지요?

○수석전문위원 정명호 예.

○유동수 위원 그때 당시에 3년으로 한 이유는 대부분 그때 금융회사 지배구조법이 3년으로 돼 있었습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 아닙니다.

○유동수 위원 그러니까. 그렇게 한 이유는 있는 거잖아요.

다른 금융회사, 소위 말하는 제도권 내에 있는 금융회사의 임원들의 벌칙조항과 보험대리점이나 보험중개사 임원의 그 경중을 볼 때 5년과 3년 차이를 뒀던 이유가 있는 거잖아요.

○금융위원회부위원장 권대영 위원님, 설명 올릴까요?

○유동수 위원 예.

○**금융위원회부위원장 권대영** 과거에 이 제도를 도입할 때는 소위 말하는 GA 하는 위원님 잘 아시지 않습니까? 그 영역이 별로 크지가 않았고요. 그때는 굉장히 영세하고……

○**유동수 위원** 그러니까 그때 GA들이 작았는데 점점 커지니까 금융회사에 준하는 정도로 형량을 올리겠다 이런 취지입니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

지금 제관분리에 따라서 GA의 영향력이 사실 보험사를 압도하고 있는 상황이기 때문에 보험사에 준해서 하는 것이 맞다고 입법정책적으로 판단하실 수는 있을 것 같습니다. 저는 일단 입법정책적 사안으로 보입니다.

○**유동수 위원** GA도 큰 GA가 있고 작은 GA가 있고 다 다르잖아요. 그것을 일반법적으로 모든 큰 GA에 관련해서 그냥 다 5년으로 올려 버린다? 이게 국민의 기본권하고 관련된 거고 그래도 그 무게에 따라서 차등법률을 둔 이유가 있었을 거라고 생각되거든요. 좀 신중히 고민해야 되는 거 아닙니까?

그 관련 업계하고도 얘기가 다 됐습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 물론 그 대상이 되는 분들은 이 부분을 위원님 지적과 비슷하게 말씀을 하셨는데 이렇게 설명을 드리겠습니다. 개인설계사는……

○**유동수 위원** 그러니까 기본적으로 말씀을 드리는 이유는 뭐냐 하면 국민의 기본권을 제한하는 부분에 그렇게 함부로, 국민의 기본권을 제한하는 부분들을 이렇게 쉽게, 입법적으로 결정하는 데는 거기에 따른 이유와 거기에 따른 조사가 충분히 이루어져야지 국민의 기본권을 제한할 수 있다 이렇게 보는 겁니다. 그래서 이런 것들을 그냥 쉽게 금융회사 지배구조법에 5년으로 돼 있으니까 다 5년 적용하자 이런 게 굉장히 위험한 발상으로 여겨지는 거예요.

고민해 보십시오.

○**금융위원회부위원장 권대영** 다시 말씀드리지만 저는 입법정책적으로 판단할 사항이다 먼저 말씀을 드리겠습니다. 다만 보완 설명을 조금 드리면 현재 개인 설계사는……

○**유동수 위원** 말씀 잘라서 죄송한데, 그러면 GA에 대한 실태를 통계를 한번 줘 보세요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, GA는 지금 현재……

○**유동수 위원** 그러니까 우리나라 GA의……

○**금융위원회부위원장 권대영** 3만 개가 있고요.

○**유동수 위원** 그러니까 3만 개나 되는데, 지금 3만 개나 되는 데에 어떻게 보면 형벌을 강화하는 거잖아요. 그렇지요? 그리고 GA의 형태가 굉장히 큰 GA도 있고 작은 GA도 있고. 그러니까 그 GA의 형태에 대해서 인원수까지 파악해서 한번 줘 보세요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 알겠습니다.

○**소위원장 강준현** 그러면 말씀하신 것을 지금 드려야 되나?

○**유동수 위원** 아니요.

○**소위원장 강준현** 그렇지 않으세요?

○**유동수 위원** 오늘 통과를 시킬지 안 할지 모르겠는데요. 하여튼 그 통계는 받아보는 게 의미가 있다고 보여집니다.

○**李憲昇 위원** 그 통계를 드리고요.

이 법의 취지가 시장질서를 좀 바로잡으려고 하는 건데 금융 관계 법령이라든지 다른 법령을 위반한 경우에 저희들이 제재를 좀 가하는 경우인 것 같습니다.

GA가 3만 개 이렇게 굉장히 많이 있다고 그리고 큰 대형도 있고 소형도 있고 그렇지만 그래도 아마 이 법이 나오게 된 것은 대형 GA가 많은 문제점이 있기 때문에 이 법안이 나오지 않았나 그렇게 저는 생각을 하면서 다른 법안하고 또 여러 의견들이 5년으로 가니까 저는 그렇게 가는 게 맞다라고 생각을 하고요.

자료는 충분히 드리십시오. 나중에라도, 회의 말미에라도 자료 보시고 이 법은 진행하는 게 저는 맞다고 생각합니다.

○**소위원장 강준현** 그러면 관련해서 이따 시간 좀 드릴 테니까 별도로 보고를 좀 해주실래요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇게 하겠습니다.

○**소위원장 강준현** 그러면 계속 보고, 심사하도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 정명호** 20페이지 설명드리겠습니다.

20페이지 보험설계사 등 등록취소 및 업무정지 절차 개선입니다.

첫 번째, 법원 확정판결 등으로 사유가 객관적으로 증명된 경우 청문을 생략하도록 하는 내용입니다.

현행법은 보험설계사 등의 등록을 취소하거나 업무의 정지를 명하는 경우 필요적으로 청문을 거치도록 규정하고 있습니다.

개정안은 자격제한 사유에 해당하는 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우에는 청문을 생략할 수 있도록 하는 내용입니다. 이는 청문 절차를 거치는 과정에서 보험설계사 등이 영업을 지속하는 상황을 개선할 수 있을 것으로 기대되고 대부업 법에도 유사한 입법례가 있습니다.

이상입니다.

○**소위원장 강준현** 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○**금융위원회부위원장 권대영** 개정안의 내용에 동의합니다.

○**소위원장 강준현** 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

○**박범계 위원** 이 조항과 직접적으로 관련돼 있지는 않은데 제가 정무위에 와 가지고 국정감사도 치르고 오늘 또 여러 법안을 심사 중인데요.

부위원장님, 금융위에서 잔뼈가 굵으셨잖아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**박범계 위원** 저는 제가 민주주의자라고 생각을 하거든요. 좀 뜨악하지요, ‘민주주의자’ 이런 얘기부터 하니까.

소위 금융당국, 우리는 과거 역사를 통해서 검찰을 해체를 했습니다. 그래서 검찰 당국, 소위 수사 당국, 검찰…… 검찰이 한국 사회에서 어떤 역사적인 일들을 벌였나, 그 폐해가 어떠한가, 그 결과가 결국은 내란으로 이어졌고 검찰이 해체를 했어요.

그런데 국민주권정부 이재명 정부에서 대통령께서 금융당국에 힘을 많이 실어 주고 계십니다. 그렇지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** ……

○박범계 위원 맞습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 열심히 하라는 뜻……

○박범계 위원 아니, 대통령이 힘을 실어 주는 건 좋은 거잖아요. 맞습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 역할을 열심히 하고 있습니다.

○박범계 위원 특사경도 있어요, 여기 이 조항과 관계없지만.

지난번 심사도 그렇고 또 이번 심사를 지켜보면서 금융위원회·금융감독원에 굉장한 권한들이 부여되고 있고 특사경에 대한 검찰의 수사지휘도 이제 없어질 판입니다. 그리고 영장 없는 계좌 추적이 굉장히 넓고요. 또 이렇게 여러 가지 보험, 이 조항과 관련해서도 보험과 관련된 보험설계사들의 사기 행위들이 다 보고되고 그게 다 데이터베이스화 되고. 그러면 소위 말해서 공룡 금융당국이 대두한다 이렇게 저는 봅니다.

그러면 우리가 검찰의 역사적 폐해를 거꾸로 되짚어 보면 우리 금융당국이 내부적으로 민주적 통제에 철저하지 않으면 역시 마찬가지로 같은 전철을 밟을 수 있다.

누군가 권력자가 선의의 의지로 금융으로 인한 여러 소비자들의 피해라든지 또는 국가적 여러 가지 일탈 행위를 방지하기 위해서 힘을 부여하는, 수여하는 또 법제적으로 그것을 보충해 주고 지원해 주는 것과 별개로 내부적 통제에 철저하지 않는다면 그 역사적인 후과는 나중에 감당하기 어렵다.

그러면 내부적 통제 그게 뭐냐? 그 부분은 평생 근무하셨기 때문에 고민을 하셔야 되는 거고요.

두 번째는 예를 들어서 제가 올해 국감, 정무위에 계속 있을는지 어떨지 모르겠습니다만 올해 국감을 한다면 예를 들어서 소위 마피아까지는 아니지만 이 검찰개혁의 시작이 전관예우부터 시작된 겁니다. 그래서 그런 마피아 수준에 맞는 소위 전관예우 등등과 커넥션이 존속하고 그것이 공익이 아니라 사적으로, 사익으로 둔갑하고 작용하게 되면 검찰의 전철을 밟지 않는다는 보장이 없다 이런 생각을 저는 해요.

너무나 많은 정보들이 동의 없이, 지난번 동의 없는 거 우리 처리했지 않습니까? 그렇지요? 동의 없이 5000만 원 이하의 모든 금융, 그렇잖아요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 정보들을 다 가져갈 수 있는 거잖아요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 폐기한다고는 하지만 다 보는 거고 영장 없이 금융정보들을 다 가져가서 볼 수 있는 거고, 보험설계사들이 수도 많습시다. 벌금도 받고 6월의 징역, 6월의 집행유예, 1년도 받고 실형도 나오고 수많은 전국에서 벌어지는 이런 모든 것들도 정보를 다 가져다가 다 일목요연하게 볼 수 있는 금융당국, 거기다가 특사경의 권한이 대폭 넓혀졌지요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○박범계 위원 검찰의 지휘도 안 받아요. 정말로 이게 저는 걱정이 됩니다. 여러분들이 이 어마어마한 권한을 가져가서…… 금융이라는 힘이 얼마나 큰 힘인지 여러분들은 아실 겁니다. 자본주의사회에서, 시장경제사회에서 금융을 독점하고 있는 자가 곧 황제예요. 그런데 이렇게 많은 권한들을 가져가고 많은 정보들을 가져간다. 이것에 대한 부작용을 걱정이나 하고 계신지, 그 걱정을 덜어낼 수 있는 내부적 통제장치가 되어 있는지, 이익

집단화되지 않도록 마피아 집단 수준의 소위 그러한 커넥션이 구축되는 것을 막을 의지가 있는 건지 이 부분에 대한 걱정을 오늘 제가 속기록에 남겨 놓습니다.

○소위원장 강준현 존경하는 이양수 위원님.

○이양수 위원 저도 걱정이 좀 많아요. 일단 민주당이 대통령직을 가졌으니까 행정부를 장악했고 국회는 다수당으로 국회를 완전히 장악을 했고 법원까지도 장악을 한단 말이에요. 그런 상황에서 ‘법원 판결, 법원 재판 등으로 객관적으로 증명된 경우’, 객관적으로 증명됐다고 볼 수 있어요? 판사 믿을 수 있나요? 조금 많이 나갔나요?

(「예」 하는 위원 있음)

앞에서 너무 많이 나가서 가지고 저도 좀 나가 봤습니다.

각설하고 짧게 할게요.

이것 당사자의 방어권을 보장할 수 있는 행정절차란 말이에요. 국민의 기본권하고 관계된 겁니다. 그래서 국민의 기본권을 그냥 삭제하는 거 이게 가능하냐? 재판이 있으니까, 재판이 객관적인 결과니까 이건 삭제해도 좋다? 너무 행정편의주의적인 것 같아요. 저는 그 해당 당사자가 그래도 억울하다, 만에 하나 잘못될 수 있으니까 억울하다라고 한번 호소할 수 있는 기회를 놔두는 게 타당하다 그렇게 생각합니다.

이상입니다.

○박상혁 위원 저는 존경하는 이양수 위원님 말씀 취지가 충분히 공감되는 부분도 있는데 이 조항이 있는 이유는 청문 절차를 하는 동안 보험설계사 등이 영업 행위를 할까 봐 그러는 거지요?

○금융위원회부위원장 권대영 그렇습니다.

○박상혁 위원 보통 청문 절차가 얼마쯤 걸릴까요?

○금융위원회부위원장 권대영 행정절차법에 따라서 사전통지를 충분한 기간을 해야 되는 걸로 알고 있고요. 저희가 조사를 하고 그 절차를 진행하는 데는 몇 개월이 걸리는 것으로 예상하고 있습니다.

○박상혁 위원 그런데 또 한편으로는 다른 절차도 아닌 재판이라는 사법작용이 있기 때문에 고도의 신뢰성을 부여하고 또 법원의 확정판결이기 때문에 그런 취지로 제가 이런 개정안을 냈는데 그러면 방법론적으로 일단 재판이 되면 영업을 정지하고 그 과정에서 기본권이라는 차원에서 청문 절차는 청문 절차대로 진행하는 방법, 그러니까 두 가지를 같이 기본권은 보장하되 또 혹여 있을 수 있는, 사실상 재판을 통해서 확정판결이 되면 자격등록을 취소할 가능성이 매우 높아지는 상황이지 않습니까? 개연성은 높지 않습니까? 그래서 이 두 가지를 취할 수 있는 방법은 없을까요, 권대영 부위원장님?

○금융위원회부위원장 권대영 통상 금융회사나 금융회사 직원들의 영업정지를 하려면 별도의 행정처분이 있어야 될 것으로 저는 보고요. 그 검사 결과에 따라서 금융위에서 자격을 가진 사람을 정지하는 것은 예를 들면 공인회계사 직무정지 또 금융회사의 임원들 중에 중대한 법 위반을 했을 때 직무정지시키는 그런 행정절차를 통해서 저희가 직무정지할 수 있다, 그러면 그 사실관계를 확인해서 직무정지를 하는 경우는 있을 수 있을 것 같습니다.

그런데 지금 위원님 말씀을 듣고 제가 순간적으로 판단되는 거는 청문 절차 중에 보험사기를 할 수 있기 때문에 법적으로 저희가 한번 검토를 해 봐야 될 것 같은데 확정판결

이 되면 법에서 아예 그냥 별도의 행정조치가 없더라도 자동으로 직무정지 효력이 발생하는 그런 입법례가 있으면 지금 위원님 말씀하시는 것은 충분히 보완이 될 것으로 보이는데 그거는 법률적으로 조금 더 검토를 해 봐야 될 것 같습니다.

별도의 절차 없이 직무를 정지하는 거는 상당한 비례의 원칙이나 이런 걸 봤을 때, 근본적으로 법에서 어떤 사건이 발생했을 때 별도의 판단 행위 없이 직무정지할 수 있느냐 하는 거는 입법례를 따져 보고 만약에 그런 입법례가 가능하고 법률적으로 비례의 원칙이나 이런 측면에 문제가 없으면 저는 입법적으로는 가능해 보일 것으로 봅니다만 그건 좀 더 검토가 필요하다 이렇게 생각합니다.

○소위원장 강준현 이렇게 하겠습니다. 관련 법안은 여러 위원님들께서 의견도 많고 이견도 많습니다. 해당 안건의 심사는 잠시 보류했다가 다른 안건 심사 후 다시 논의하도록 하겠습니다.

○박범계 위원 저는 법안을 찬성합니다. 찬성하지만……

○李憲昇 위원 위원장님, 여기 보면 자격제한 사유에 해당하는 사실인데 이 말은 등록할 때 이미 자격제한 사유에 해당했는데 그걸 숨기고 영업을 하든지 했고 안 그러면 등록 이후에 자격제한 사유에 해당되는 것을 법원의 판결에 의해 가지고 확정이 된 거예요. 이게 증명이 된 거예요. 애당초 영업을 할 수 없는 사람이 영업을 했단 말이에요. 그러면 당연히 법원 등에서 판결이 나면 등록을 취소해야 되고 청문을 생략할 수도 있는 거지요. 청문 기간 동안에 계속 그 사람이 불법이면서도 영업을 할 수 있게 하는 건데 저는 이 조항이 아주 합당한 조항이라고 생각이 됩니다. 그래서 저는 이거는 처리를 해야 될 것 같습니다.

○박범계 위원 통과시켜도 괜찮을 것 같습니다.

○소위원장 강준현 지금 몇 번까지 하셨지요, 수석전문위원님?

○수석전문위원 정명호 20페이지까지 설명드렸습니다.

○소위원장 강준현 그러면 계속 보고해 주세요.

○수석전문위원 정명호 21페이지 설명드리겠습니다.

보험설계사가 보험사기 행위 등으로 처벌받은 사실 금융위 보고 관련입니다.

보험회사 등은 보험설계사가 금융 관련 법령 위반으로 처벌받은 사실을 알게 된 경우에 금융위원회에 보고할 수 있도록 하는 내용입니다.

수정의견입니다.

보험설계사의 처벌 사실을 인지한 경우에는 의무적으로 금융위원회에 보고하도록 하고, 소속 보험사에 대한 보고 의무만을 규정하는 일부 자구 수정 의견이 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 수정의견도 가능할 것으로 보입니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「좋아요. 동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 21페이지 하단입니다.

보험설계사 등에 대한 등록취소·업무정지의 세부기준이 현재는 금융위 고시, 금감원

세척에서 규정돼 있는데 이를 총리령으로 정하도록 하는 개정안입니다.

이 개정안에 대해서는 다른 금융기관과 달리 보험설계사 등에 대해서만 총리령으로 상향할 필요성이 있는지에 대한 고려가 필요한 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 저희 금융법이 한 40여 개 되는데요. 전 금융권 제재 체계는 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정으로 별도 금융위 규정이 있기 때문에 현행과 통합 운영을 해야 양정 부분이 가능하기 때문에 저희는 현행 체제의 유지를 건의드리겠습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣겠습니다.

○李憲昇 위원 이 부분은 우리 위원장님께서 제안하신 법이니까 위원장님이 판단하시면 저희들 따르겠습니다.

○박상혁 위원 위원장님이 판단해 주세요.

○소위원장 강준현 금융위의 의견이 다른 금융기관 검사 및 제재와의 통일성 등을 감안할 때 총리령으로 상향하는 것은 신중검토 필요하다 이렇게 말씀하신 거지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 업권 간의 규제의 형평성이나 절차적 통일성 측면 또 전문성 측면에서 현재 잘 만들어져 있는 그 부분에 있는 것만 들어내서 옮겨야 되기 때문에 저희는 이 체계를 유지하는 것이 법체계의 정합성이나 운영의 효율성 측면에서 바람직하다 생각하고 있습니다.

○소위원장 강준현 알겠습니다. 저도 이 금융위 의견에 동의하고.

계속 보고해 주세요.

○수석전문위원 정명호 22페이지 설명드리겠습니다.

보험사기행위 금지 의무 확대입니다.

현행 보험업법에서는 102조의2에서 직접적 보험사기행위 금지 의무를, 102조의3에서 간접적 보험사기행위 금지 의무를 각각 규정하고 있습니다.

개정안은 보험업법상 보험사기행위의 의미를 보험사기방지 특별법상 보험사기행위로 명확히 규정하고 간접적 보험사기행위 금지 의무에 보험사기행위를 알선·유인·권유 또는 광고하는 행위를 포함하는 내용입니다. 이는 바람직한 입법 방향으로 보입니다.

검토의견입니다.

개정안 102조의3이 보험 관계업무 종사자의 간접적 사기행위 금지 의무를 규정하였다는 점을 명확히 하기 위해서 하단의 개정안 수정의견을 보시면 ‘보험사기행위’를 ‘제3자로 하여금 보험사기행위를 하도록 하는 행위’로 수정할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 검토의견 및 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

(「수정의견 동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 30페이지 설명드리겠습니다.

영업정지를 갈음하는 과징금 도입입니다.

먼저 좌측 하단에 보시면 업무정지 갈음 과징금이란 이용자에게 심한 불편을 주거나 국민경제에 악영향을 끼치는 등 공익을 해할 우려가 있는 경우에 그 업무정지 기간에 해당하는 경제적 이득을 박탈하기 위한 과징금을 대체하여 부과할 수 있는 제도를 말합니다.

개정안은 보험대리점에 대한 업무정지를 명하여야 할 경우에 소속 보험설계사의 귀책사유가 없고 그 보험설계사의 생계를 보장할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 업무정지 처분을 갈음하여 과징금을 부과할 수 있도록 하는 내용입니다. 개정안 입법취지는 타당하다고 보입니다.

검토의견입니다.

업무정지 갈음 과징금 부과 요건 중 ‘소속 보험설계사의 귀책사유가 없을 것’의 경우 보험대리점에 대한 업무정지 사유의 대부분이 소속 보험설계사 중 일부가 모집에 관한 규정을 위반하여 발생한다는 점을 감안하여 삭제하는 방안에 대한 검토가 필요한 것으로 보입니다.

보험중개사에 대해서도 동일 기능·동일 규제 원칙에 따라 업무정지 갈음 과징금 부과 근거를 도입할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 검토의견과 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 34페이지, 부칙입니다.

시행일은 공포 후 6개월이 경과한 날입니다.

좌측의 경과조치 또는 적용례를 우측의 검토의견으로 정리를 했습니다.

자격기준 강화 관련해서는 이 법 시행 후 보험설계사 등으로 등록하거나 임원으로 선임된 경우부터 적용하되 이미 등록하거나 선임된 보험설계사 등 또는 임원이 이 법 시행 전에 발생한 사유로 결격사유에 해당되는 경우에는 종전의 규정을 적용하는 방안에 대한 고려가 필요할 것으로 보입니다.

청문 절차 생략 관련해서는 좌측에 보험설계사 등에 대한 청문 생략 관련 개정 규정은 이 법 시행 이후 등록을 취소하거나 업무의 정지를 명하는 경우부터 적용하는 부분에 특별한 문제가 없는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀 듣도록 하겠습니다.

동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

관련해서 존경하는 유동수 위원님의 약간의 견해도 있어서 잠시 효율적인 진행을 위해서 한 5분만 정회하겠습니다.

이따가 11시 10분에 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(11시02분 회의중지)

(11시13분 계속개의)

○소위원장 강준현 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

심사를 계속하겠습니다.

그러면 의사일정 제4항부터 제7항까지 이상 4건의 보험업법 일부개정법률안은 보다 심도 있는 심사를 위해서 소위원회에서 계속 논의하도록 하겠습니다.

의사일정 제8항 및 제9항, 이상 2건의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안 주요 내용에 대해서 정명호 수석전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 자료 1페이지, 개정안 주요내용입니다.

증권신고서 제출 이전에 기관투자자를 대상으로 사전 투자수요조사를 허용하고 코너스톤투자자 제도를 도입하는 내용입니다.

자료 4페이지입니다.

현재는 IPO 시 증권신고서 수리 후에 기관투자자를 대상으로 희망매수가격 및 수량 등 수요 상황을 파악하는 수요예측을 실시하고 수요예측 결과를 고려하여 최종 공모가를 결정하도록 돼 있습니다.

개정안은 증권신고서 제출 이전에도 일부 적격 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 할 수 있는 사전수요예측제도의 법적 근거를 마련하고 증권신고서 제출 전 6개월 이상 보호예수를 전제로 기관투자자에게 공모주 일부를 사전배정하는 코너스톤투자자 제도를 도입하는 내용입니다.

김현정 의원안은 6개월 이상 보호예수의무 미준수 시 1억 원 이하 과태료를 부과하는 내용입니다.

검토의견입니다.

개정안은 기관투자자들의 투자수요를 공모가 밴드 설정 단계부터 파악할 수 있도록 하여 공모가 산정의 합리성을 제고하는 부분에 기여할 수 있을 것으로 보입니다.

검토의견입니다.

다만 일부 기관투자자에게 정보 획득 및 공모주 물량 확보 측면에서 유리하게 작용할 수 있어 다른 투자자와의 형평성 문제가 제기될 수 있다는 점을 입법정책적으로 고려할 필요가 있다고 보입니다.

제도 도입 시에 김현정 의원안은 청약 권유 주권의 상한 및 전문투자자별 청약 권유 수량의 상한 설정 등의 제도적 장치를 규정하고 있습니다.

5페이지입니다.

수정의견입니다.

제도 도입 시에 일반적으로 증권사가 관련 절차를 수행하므로 사전수요예측 및 코너스톤투자자 관련 청약의 주체를 '발행인'에서 '발행인, 인수인, 주선인'으로 수정할 필요가 있습니다. 그다음에 수요예측 방법을 대통령령으로 위임하여 명확성을 제고할 필요가 있다고 보입니다.

다음, 개정안의 '모집·매출'이라는 표현은 코너스톤투자자제도가 사전에 기관투자자를 대상으로 별도의 IPO를 허용하는 것으로 해석되지 않도록 '청약의 권유'로 수정할 필요가 있다고 보입니다.

이해상충방지체계 마련 관련입니다.

김현정 의원안은 전문투자자의 선정 시 발행인으로부터 독립성을 확보하기 위하여 이해상충방지체계 의무를 규정하고 있습니다. 이 부분은 필요한 입법 조치로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 공모시장의 안정적인 측면을 위해서 대부분 선진국에 도입돼 있는 코너스톤 제도는 여야 의원님께서 동시에 발의해 주셨기 때문에 도입의 필요성이 있다고 보이고요.

방금 전문위원 검토의견 중에 검토의견과 수정의견에 대해서 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 6페이지 설명드리겠습니다.

공시 관련입니다.

사전수요예측 및 코너스톤투자자 관련 정보를 제공받은 기관투자자 명단 등을 공시하는 내용입니다.

개정안은 공시 이전 정보제공에 따른 미공개정보거래 우려를 해소하기 위한 취지이나 제도 안착에 제약으로 작용할 우려, 공모가에 과도한 영향을 미칠 우려가 존재한다는 의견을 감안할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 정부 측에서는 모든 사람들의 정보를 공시하기보다는 실제 계약을 체결한 기관투자자와 정보를 제공받은 투자자는 기록의 유지·관리가 필요하다는 의견을 드리겠습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

동의하십니까?

(「정부 의견에 동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 7페이지 설명드리겠습니다.

특례규정입니다.

하단의 표를 보시면 김상훈 의원안과 김현정 의원안이 약간 차이가 있는데요. 김상훈 의원님 안 같은 경우에는 모집·매출신고 그다음 정당한 투자설명서 사용, 미공개정보 사용 금지 등에도 사전수요를 적용 배제하자는 내용이고요. 김현정 의원님 안은 코너스톤에 대해서만 배제하자는 내용인데, 우측 검토의견을 보시면 사전수요예측의 경우에도 투자정보를 제공하여 매수의 의사를 확인하는 청약의 권유의 일환이라는 점에서 모집·매출신고 적용을 배제할 필요가 있고, 증권 신고 효력 발생 후 투자설명서 사용이 어렵다는 점에서 정당한 투자설명서 사용 적용을 배제할 필요가 있으며, 사전수요예측 과정에서 증권신고서 공시 전 정보 제공이 이루어지므로 미공개정보 사용 금지의 적용을 배제할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 김상훈 의원님 구성안에 동의를 합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 20페이지입니다.

부칙입니다.

공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행하도록 돼 있는데요 이 부분은 금융위 의견을 들어 보실 필요가 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

동의하십니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○박상혁 위원 정부 측 의견이 뭐예요?

○李憲昇 위원 6개월.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 6개월.

○소위원장 강준현 진행하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정 제8항 및 제9항, 이상 2건의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

다음, 의사일정 제10항부터 제16항까지 이상 7건의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안 주요 내용에 대해서 정명호 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 자료 1페이지입니다.

개정안 주요 내용입니다.

공정한 합병가액 산정책임 강화, 합병 시 외부평가기관 평가·공시 제도 개선 등의 주요 내용입니다.

자료 5페이지입니다.

현행법 및 같은 법 시행령은 합병가액을 시장 주식가격 기준으로 산정하도록 규정하고 있습니다.

개정안은 합병 시 주식가격, 자산가치, 수익가치 등을 종합적으로 고려하여 공정가액을 산정하도록 하고 있습니다. 개정안은 합병가액 결정방식을 변경하여 시장주가 외에 다양한 요소를 고려할 수 있고 글로벌 스탠더드와의 정합성을 제고할 수 있을 것으로 기대됩니다.

다음, 6페이지 수정의견입니다.

투자자의 이익을 해하지 아니하는 범위 내에서 산정된 공정가액으로 결정하도록 하고 있으나 최근 주주에 대한 이사의 충실의무를 명문화한 상법 개정안을 고려할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 상법 개정이 있었기 때문에 전문위원 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

동의하십니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○유동수 위원 하나 여쭙볼게요.

○소위원장 강준현 존경하는 유동수 위원님.

○유동수 위원 저는 공정가액으로 산정하는 방식에 원칙적으로 찬성을 하면서, 여기 보면 미국 일본 EU 등 해외 주요국의 경우 합병가액의 산정방식 등 합병가액에 관한 직접적인 법적 규제를 두고 있지 않잖아요.

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○유동수 위원 그러면 지금 어떻게 운용이 되고 있습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 제가 알기로는 영어로 페어 밸류(fair value)라고 해서 공정한 가치 이렇게 돼 있는데 그 부분은 회계처리기준에서 대부분 구현되고 있다 이렇게 보시면 될 것 같고, 통상은 시가가 공정가액에 가깝다 이렇게 다 보고 있는데 경우에 따라서는 시가가 공정가가 아닐 수 있는 그런 급변이 있을 수 있기 때문에 통상 회계법인이나 외부 전문가들의 의견을 붙여서 주주들한테 공시를 하는 방식으로 운용되고 있다고 보시면 되겠습니다.

○유동수 위원 그러니까 지금 이렇게 규제를 안 해도 시장에서 그렇게 운용되는 방식이 뭔지를 여쭙보는 거예요. 미국이나 일본, EU가 우리보다 자본시장이 훨씬 발달한 국가 아니겠어요? 그런 국가에서 우리처럼 법률적 규제를 안 해도 시장이 작동하는 원리

가 뭐냐, 이것을 여쭙보는 겁니다. 제가 이 법은 공부가 안 돼 가지고……

○**금융위원회부위원장 권대영** 페어 밸류라 함은 공정한 가격인데 그것을 어떻게 산정할 건가에 대해서 기술적으로는 상장기업에 대해서 주가의 움직임이 가장 시가에 근접할 수 있는데 경우에 따라서 그렇지 않은 경우에 대해서는 자산가치를 보는 경우도 있고 미래 이익의 현금흐름인 수익가치를 보는 경우가 있고, 그런 것들을 종합해서 운용하고 있는 것으로 알고 있습니다.

○**유동수 위원** 그러면 우리가 개정하려고 하는 주식가격, 자산가치, 수익가치들을 다 종합해서 하는 페어 밸류를 준용해서 운용되고 있다?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예. 전문기관이 검증도 하고 공시를 하는데, 우리 제도가 어떤 문제가 있었냐면 통상 시가라 하면 1개월 평균, 1주일을 했는데……

○**유동수 위원** 그러니까 1개월 평균, 1주 평균, 전 주 평균, 3개를 해서 가중평균 하게 돼 있잖아요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다. 그런데 주가 누르기를 하거나 어떤 상황에 따라서 시가가 공정하지 않을 수 있다는 투자자들의 이야기가 있기 때문에 주주충실의무와 결합해서 하면 될 것 같습니다.

○**유동수 위원** 그러니까 100% 맞는 얘기인데 지금으로 보면 이런 법이 나왔다는 것은 주가 누르기 한 것에 대한 시장가격을 조정하는 것을 어떻게 보면 금융당국이 지금까지 소홀히 했다는 반증이에요. 억지로 주가를 눌렀다, 그런 시장질서를 교란한 행위에 대해서 금융감독이 충분히 감독하지 않았기 때문에 발생한 이유잖아요. 자본시장이 발달한다면 시장가치, 자산가치 이런 것들이 모두 녹아들어서 주가에 반영이 되는 거거든요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다.

○**유동수 위원** 그렇지요? 미래 수익가치까지 다 반영된 게 주가 아니겠어요. 그런데 그것을 인위적으로 지금까지 자본시장에서 이 법을 악용한 사례들이 있었다는 거잖아요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다.

○**유동수 위원** 그것은 반대로 보면 그 법을 바꿔야 할 만큼, 개정해야 할 만큼 그런 사례들이 많고 그렇게 빈번했고 그것을 감독하지 않은 감독기관들의 책임이 있다는 거지요. 동의하십니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 전반적인 것은 동의하지만 꼭 한말씀을 드리고 싶은 것은 시가를 1개월, 1주, 1일을 한 이유는…… 처음에 한 2000년경에 시가가 뭐냐 하는 그런 불확실성을 해소하기 위해서 그 기준을 뒀는데 그 기준을 악용했다고 저희는 보고 그 부분에 대해서는 위원님 지적이 타당하다고 보고 있습니다.

○**유동수 위원** 그러니까 명확성 때문에 그렇게 정했을 거라고 생각이 돼요. 시가에 대한 명확성을 강조하기 위해서 1개월 평균, 1주 평균, 직전 날짜, 그래서 3개의 가중평균으로 하자, 명확할 필요가 있어서 그렇게 한 것 같은데 그 제도를 지금까지 대주주나 이런 쪽에서 합병가액 조정해서 많이 악용한 거잖아요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 맞습니다.

○**유동수 위원** 알겠습니다.

○**박범계 위원** 이게 어떻게 작용을 합니까? 이런 공정가액이 구체적인 실물에서…… 이것은 공정한 합병이 아니더라고 문제 제기를 하는 사람들이 소를 제기하나요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예. 아마 주주충실의무가 있기 때문에, 그런데 주주하고 기업들 간에 정보의 비대칭성이 있기 때문에 나중에 논의를 하시겠지만 공정한 가액을 회사가 산정할 때 자기 마음대로 하지 말고 외부 전문가 의견을……

○**박범계 위원** 그러니까 그것에 대한 이의제기 절차가 어떻게 되는 거예요? 어떤 일이 벌어질 수 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 절차는 주주가 이것에 대해서 공정하지 않은 가치로 손해를 입었으면 상법의 주주충실의무에 기초해서 손해배상청구를 할 수 있을 것 같고 또는 상법에 따르면 합병무효소송도 가능할 것으로 보입니다.

○**박범계 위원** 합병무효소송이 있겠네. 우리가 지난번에 통과시킨 상법상 주주충실의무가 구체적으로 적용되는 사례가 되겠네요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 아주 좋은 사례가 되겠습니다.

○**박범계 위원** 굉장히 중요한 법제인데, 그렇지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**박범계 위원** 그런데 공정가액, 여기에 한 네 가지 요소를 들었잖아요. 시가 등등등등했는데 이것은 합병을 결의한 양 회사의…… 이사회 결의지요, 합병은?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**박범계 위원** 합병이 아마 이사회 결의지? 주총 결의인가?

○**금융위원회부위원장 권대영** 아니, 주총 결의입니다. 이사회를 거쳐서 주총……

○**유동수 위원** 이사회 하고 나중에 주총 결의를 합니다.

○**박범계 위원** 이사회 하고 주총 결의를 하는군요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 주총 특별결의를 합니다.

○**박범계 위원** 그렇게 해서 합병이 된다. 그러면 거기에 반대하는 소수 주주나 또는 특정 주주들이……

○**금융위원회부위원장 권대영** 반대 매수청구권을 행사할 수가 있고요.

○**박범계 위원** 합병 결의 무효의 소까지도 제기할 수 있겠네요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다.

○**박범계 위원** 그리고 그 합병 결의 무효는 아주 중대한 하자가 있는 경우에 가능한 거고, 이것은 주주충실의무 위반으로 소 제기가 가능하겠구먼요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**박범계 위원** 그렇게 되면, 그래서 지금 입증책임의 문제가 나오는 거잖아요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**박범계 위원** 그래서 협의회 같은 경우는 공정하지 않다라고 주장하는 사람들이 입증하도록 하자 이런 것이 협의회 의견이지요? 지금 그렇게 보이네요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 상장협의회 의견으로 알고 있습니다.

○**박범계 위원** 그러면……

○**금융위원회부위원장 권대영** 다음에서, 입증책임은 지금…… 추가 설명……

○**유동수 위원** 그다음에 설명도 쪽 나오는……

○**박범계 위원** 아니, 그래서가 아니라 구체적으로 어떻게 현실적으로 제도가 적용이 되느냐 이 말이에요. 일단 아우성칠 거고, 그렇지요? 그다음에……

○유동수 위원 매수청구권.

○박범계 위원 아니, 아우성칠 거고 그다음에 언론에 고발을 할 거고 그다음에 소송 제기를 할 때…… 그 전에 주총, 이사회 의결을 하려면 회사는 여기 우리가 몇 가지 도입하려고 하는 것에 대해서 이것이 공정가격이다라고 공시를 합니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 외부 전문가의 의견까지 받아서 주주한테 제공을 하도록 되어 있습니다.

○박범계 위원 그러니까 최종 결정된 가격을 공시하는 게 아니라 구체적으로 이러이러한 절차를 해서 이렇게 가격이 결정됐다고까지도 설명합니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 세부내역까지 설명합니다.

○박범계 위원 설명하지 않으면 충실의무 위반이겠네?

○금융위원회부위원장 권대영 그렇습니다.

○박범계 위원 충실의무가 드디어 발현되는 것 같네요.

○금융위원회부위원장 권대영 지금 현재 이 입법 자체로도 무리한 합병이나 이런 것들은 자본시장에서 감히 시도도 안 한다는 생각을 가지고 있습니다.

○박범계 위원 자체가 되겠네요?

○금융위원회부위원장 권대영 예. 지금 당장 주주의 감시 또 국회의 감시 이런 것들이 작용되는데, 그렇지만 또 이것을 악용하는 사람들에 대해서는 이 제도를 통해 가지고 손해배상소송이나, 아마 감시의 역할이 굉장히 클 것으로 보이고 있습니다.

○박범계 위원 일단 주주충실의무를 찬성하는 입장에서는 그것이 구체적으로 발현될 수 있는 제도를 도입하는 거니까 긍정적으로 봐야 되겠네요.

○김현정 위원 그러니까 이게 비상장기업 같은 경우의 기준이잖아요. 비상장기업까지 합치면 기업이 100만 개가 넘잖아요. 그런데 이것은 상장기업 2600개만 그전에는 시가로 했던 것을 공정가액으로 하자라고 바꾸는 거잖아요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○김현정 위원 그래서 기본적으로 대단히 필요한 부분인 것은 맞는데 아까 유동수 위원님께서 지적하신 부분도 일리가 있는 게, 과거에 두산밥캣하고 두산로보틱스 합병 취소된 것 기억나시지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예, 알고 있습니다.

○김현정 위원 그때 제가 국감에서 질의했던 거잖아요. 이게 주가 누르기 해서, 두산밥캣 주가 누르고 로보틱스 올려 가지고 했던 것, 그래서 그때 금감원에서 증권신고서를 반려시켰거든요.

○금융위원회부위원장 권대영 맞습니다.

○김현정 위원 그래서 결국은 취소했는데 그게 중요하다는 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 사후적으로 합병이 잘못 이루어진 이후에 소액주주들이 소송을 제기한다거나 이렇게 해 가지고는 그것은 현실성이 많이 떨어져 있는 거고 그 이전에 금융감독원에서 증권신고서를 심사할 때 제대로 해야 될 필요가 있다라는 지적은 대단히 타당한 것 같거든요. 그래서 그것은 금융위에서 좀 더 신경을 써 주셔야 될 것 같고.

덧붙여서 공정가액 같은 경우는 실제로 미국이나 유럽 다 이렇게 이것을 하고 있는 거 같아요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그렇습니다.

○**김현정 위원** 그런데 우리나라만 상장회사만 주가로 한다라는 게 있어서 특이한 입법 레인데 그것을 바로잡는 측면이 있는데, 저희가 자본시장법 낸 것 중에 이런 것 때문에 모회사의 주주들한테 의무공개매수 하는 법안도 지금 제출돼 있잖아요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 그렇습니다.

○**김현정 위원** 그런 것까지 합쳐져 가지고 하면 많은 효과가 있을 것 같다는 생각이 드네요. 다만 입증책임은 금융위원회 의견이 맞다라는 개인적인 생각입니다.

○**유동수 위원** 그러면 이 법에 관련해서 그 전에 적용하고 있는 시가를 소위 얘기하는 가중평균 한 것, 3개를 가중평균 하는 조항은 살아 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 사라지게 됩니다. 시행령에 있는데요. 정확하게는 산술평균이고요. 지금 시행령에 있는 조문이 삭제될 겁니다.

○**유동수 위원** 없어지게 됩니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 없어집니다.

그리고 하나 말씀드리고 싶은 것은……

○**유동수 위원** 그러니까 이런 겁니다. 제가 지금 지적하고 싶어 하는 것은 일용 공정가액이 타당하게 보이지만 예를 들어 주가에 비해서 공정가액이 낮으면 어떻게 되는 거예요? 현재 시가에 비해서……

○**금융위원회부위원장 권대영** 공정가액은 시가와 자산가치, 수익가치 등을 종합적으로 해야 되기 때문에……

○**유동수 위원** 그러니까 종합적으로 판단하는데 주가가 과하단 말이에요. 주식 거래가격이 1만 원이야. 그런데 합병 비율을 할 때 보니까 이 회사의 공정가치는 7000원밖에 안 돼. 그러면 이게 주주를 보호하는 것은 아니잖아요. 그러면 만약에 공정가액이 7000원으로 나타나면 바로 하중 맞을 것 아니야. 그런 고민을 안 해 봤어요? 그러니까 공정가액이 높을 거라고 우리가 자꾸 가정해서 이 법을 만드는데……

○**금융위원회부위원장 권대영** 그것은 아닙니다.

○**유동수 위원** 만약에 주가가 지금 1만 원짜리인데 공정가격으로 평가를 해 보니까 5000원이야. 그러면 시장에서 바로 하중 맞을 것 아닙니까. 그렇지요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그러면 그 주가가 잘못 반영된 걸로 봐야 될 것 같습니다.

○**유동수 위원** 그러니까 우리가 이 입법의 취지를 보면 소액주주를 보호한다든지 이런 취지 때문에 이런 법들을 만드는 거거든요. 그런데 반대가 있을 수 있다는 거예요. 그러면 매수청구를 하라는 얘기에요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 반대하면 반대 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다.

○**유동수 위원** 그러면 매수청구 가격은……

○**금융위원회부위원장 권대영** 그것도 공정가치로 일단 평가를 하고……

○**유동수 위원** 매수청구 가격 기준을 어떻게 할 거예요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 일단 제시하고 협상을 하고 안 되면……

○**유동수 위원** 뒤에서 다뤄질 때 내가 다시 질문하겠습니다.

○박상혁 위원 그러니까 지금까지는 여러 대기업 또는 재벌 사례에서 주가를 높였고 그래서 발생했던, 예를 들면 상속 문제 할 때 합병하고 그래서 그런 문제들이 있기 때문에 이런 얘기를 했는데 존경하는 유동수 위원님 지적처럼 그런 것 없이 순기능으로 작용했는데, 그런 게 없이 진행됐는데 주가보다 공정가액이 낮았을 경우에 대한 고민이지요.

부위원장님, 우리가 그런 문제들에 대해서는 가정을 해 보거나, 이 이후에 이것을 어떻게 평가할 것인지도 뒤에서 나오기는 하는데 저 같은 경우는 독일에 있는 합병검사인 얘기도 하고 다른 분들은 또 회계기관을 통한 이런 것을 할 텐데 지금 유동수 위원님이 지적하신 부분에 대해서는 어느 정도까지 구체적으로 검토해 봤습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 저도 오랜 기간 영어로 되어 있는 페어 밸류가 뭔지 참 궁금했거든요. 그래서 저도 사무관 때 이것을 보니까 페어 밸류는 그냥 공정하다는 뜻입니다.

그런데 미국 쪽은 민사소송이 굉장히 발달했기 때문에 그게 공정하지 않으면 소송을 제기하는 제도가 있습니다. 그러면 그 공정성을 어떻게 담보할 것이냐 하면 거의 대부분은 시가가 맞을 수 있습니다. 그런데 시가가 안 맞는 경우, 비상장회사가 있는 경우에 문제가 되는데 그런 부분은 저희가 기업가치를 평가하는 자산가치 모델이나 수익가치 모델, 그런 정교한 학문적으로 정리되어 있는 재무제표를 보고 가격을 결정하는 모델들이 있습니다. 그것은 누구나 전문가들이 동의할 수 있는데 그런 모델들을 일관성 있게, 편향되지 않게 외부의 전문가가 제대로 썼느냐가 핵심인 것 같습니다.

그래서 유동수 위원님 말씀대로 하면 한쪽이 이익을 보면 한쪽이 손해를 보지 않습니까? 그러면 거기에 공정하지 않다고 하는 사람이 문제 제기를 하는 겁니다. 그러면서 시장을 감시도 하고 또 전문가들이 문제 제기도 하고 안 되면 이것에 대해서 소송을 제기하는 이런 절차를 통한 견제와 감시를 통해서 아마 공정가격으로 수렴하는 그런 되게 선진화된 프로세스가 제공될 것이고, 당연히 기업에 어떤 중요한 변화를 미치는 합병사항에 대해서 법 취지가 충실의무까지 있어서 합병무효화 소송이 가능한 그런 사항이면 누구나 동의할 수 있는, 그런데 일부가 동의하지 않는 것은 반대매수청구권으로 합의를 하는, 그래서 아마 저희가 만들어 가야 될 그런 제도로 보입니다.

○유동수 위원 금융위에서 이것에 대해서 연구를 굉장히 많이 하셔야 될 것 같은 생각이 들어서 자꾸 말씀드리는 겁니다.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇게 하겠습니다.

○유동수 위원 실제로 예를 들면 이런 겁니다. 회계감사를 해요. 그 감사보고서를 냅니다. 거기에 대해서 감사 의견을 표명해요. 그렇게 될 때 나중에 이 회사가 부도가 났어요. 그러면 감사보고서를 믿고 투자했던 투자자들이 회계법인을 상대로 소송을 합니다.

○금융위원회부위원장 권대영 그렇습니다.

○유동수 위원 그럴 때 예를 들어서 공정가격에 대해서 개런티했던 회계법인 내지는 전문가 집단에게 소를 제기할 수 있는 거거든요. 그런 책임을 포함해서 금융당국에서 이 부분에 대한 고민을 깊이 해야 될 것 같습니다. 그래서 그런 준비가 잘 되어 있는지 이것을 반대로 묻고 싶어요.

○금융위원회부위원장 권대영 지금 최근에 두산도 있고 여러 사례가 있었기 때문에 어느 정도 축적은 되어 있으나 원칙 중심의 포괄적 기준을 국회에서 만들어 주시면 실제

이것을 작동하는 부분에 대해서는 저희가 전문가들 의견을, 만들면서 모범사례라든지 해석이라든지 가이드라인 이런 것들이 굉장히 많이 필요하고 그것들을 또 저희가 계속 공개해야 됩니다. 그래야 수많은 투자자나 감시자들이 그것을 보고 판단을 하고 견제할 수 있게 저희가 그런 워킹그룹을 만들어서 이 부분을 제도가 안착되도록 계속 잘 관리하도록 하겠습니다.

○한창민 위원 저도 유동수 위원님 말씀대로 사실 이게……

○소위원장 강준현 간단하게 해 주세요.

○한창민 위원 아주 짧게만 얘기하겠습니다.

○소위원장 강준현 예, 짧게.

○한창민 위원 실제로 지금 이 법안을 저희가 개정하는 이유는 그동안 회계법인의 자산가치를 확인하는 것이나 아니면 주가나 이런 것들이 제대로 반영이 안 됐을 수도 있기 때문에 선진화하자는 측면이기 때문에 지금 말씀하신 대로 주가보다 공정가액이 낮아질 경우가 생겨나는 예외적인 사례일 때 여러 가지 혼란이나 소송이나 이런 문제가 있을 수는 있습니다.

그런데 저는 그것보다 더 중요한 것은 그런 예외적인 사례가 한두 번 있으면서 공정가액과 주가 그리고 자산가치에 대한 회계보고서 이런 것들이 어느 정도 맞아 가는 과정 이게 매우 중요하다고 생각해서 거기에서 예외적으로 나오는 경우에 대해서는 말씀하신 대로 조금 더 세밀하게 그것을 보완하면서 가면 이것은 빠르게 진행시켜야 되는 것이라고 보고 있습니다.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 알겠습니다.

○소위원장 강준현 존경하는 김승원 위원님.

○김승원 위원 부위원장님, 설명자료 9페이지에 보면 지금 현행은 합병가액 산정방식을 해당 조항 1항에서 대통령령에 위임하고 있다고 되어 있고요. 개정안은 이렇게 달라졌다고 하는데 지금 저희가 합병차익거래를 방지하기 위해서 개정을 하는 것 아니겠습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○김승원 위원 여기 보면 주식가격, 자산가치, 수익가치 등이라고 되어 있는데요 여기 고려할 만한 것들이 더 있습니까?

○금융위원회부위원장 권대영 통상적인 실무는 이 세 가지 가치를 가지고 조합하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 다만 더 나은 기업가치를 평가하는 그런 기술이 있으면, 논리적으로 타당하면 그것은 저는 수용 가능할 것으로 보입니다.

○김승원 위원 그냥 법률에다가 이렇게 ‘등’이라고 해 놔서 요소들을 더 넣을 수 있는 여지를 두셨는데 그런 것에 대한 불명확성에 대해서 비판적인 의견은 없는지 그게 좀 궁금하고요.

그다음 그렇게 되면 합병차익거래를 방지할 수 있는 충분한 개정안이 되겠습니까? 일단 당연히 이쪽으로 가는 것은 맞는데 우리가 달성하고자 하는 목표가 이런 법률과 시행령에 의해서 정말 제대로 구현될 수 있을지에 대한, 아니면 시행령이나 거기에 더 들어갈 기준을 금융위 내부적으로는 갖고 있는 것인지 그런 등등을 한번 질의하고 싶습니다.

○금융위원회부위원장 권대영 말씀대로 큰 원칙의 기준을 가지고, 상법의 충실의무를 가지고 소송과 시장의 규율로 하자는 것이기 때문에 저희가 이것을 디테일하게 적어 버

리면 그것만이 공정한 가격이다 이럴 여지는 좀 있어 보이고요. 또 새로운 공정가치의 방법이 학문적으로 정립된 것이 있으면 그것은 수용이 가능하고 그것도 결국은 시장의 평가를 받거나 법원의 소송을 통해서 정리가 되어야 된다, 이런 원칙 기준의 법 개정이다 이렇게 보시면 되겠고 실제 이것을 운영하는 과정에는 많은 사람들의 관심과 모범사례와 그런 관행을 만들어 가서 주식시장이 참여자들로부터, 국내외 투자자로부터 제대로 했구나 이런 평가를 받아야지 그게 결국 저희 자본시장이 선진화되는 길이지 아닐까 해서 갈 길은 꽤 멀다고 이렇게 생각하고 있습니다.

그런데 저는 지금 이 자체로도 정책적 효과는 굉장히 파워풀하게 거의 구현되고 있다고 보고 과거에 투자자들에게 어려움을 줬던 것들은 지금 현재 감히 기업들이 아예 시도할 생각을 못 하고 있습니다. 어쨌든 내가 이것을 해서 소송에 안 가야 되겠구나 이런 생각을 하는 그 자체가 저는 정책 효과의 상당 부분을 거두고 있다고 보고 있습니다.

○**김승원 위원** 저도 부위원장님 말씀에 동의를 하고요. 다만 A 합병의 경우에는 이 3대 요소가 5 대 3 대 2로 반영되어서 산정되고 또 B 합병 같은 경우에는 이게 예컨대 스타트업 기업이라 이 3대 요소가 2 대 3 대 5 비율로 산정되어서 합병되고 이런 식으로 하면 저희가 고려 요소는 많아지지만 결국에는 어떤 인위적인 장난이 개입할 여지가 아직은 있는 것이 아닌가 그런 우려가 되어서 금융위에서 잠정적으로 설정한 내부적인 기준 같은 것이 있는지를 한번 여쭙보는 것이고 있으면 한번 알려 달라는 것이고 사실은 그것까지 포함해서 논의할 수 있으면 논의하는 게 저희들도 속 시원하고 좋지 않겠는가 그런 생각이 들어서 질의를 드리는 겁니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 저는 위원님 말씀하셨던 공정이라는 것 안에 다 포함되어 있다고 봅니다. 그래서 말씀대로 어떨 때는 이 기업은 세 가지만 하고 이 기업은 한 가지만 하면 그것은 일관성이 없는 겁니다. 그래서 그것은 공정하기 어렵다고도 볼 수 있기 때문에 그 기준을 양쪽 다 굉장히 일관되고 동일한 기준으로 적용해야 되고, 전문가나 투자자들이 봤을 때 합리적으로 했다는 판단을 받을 수 있는 그 개념 안에 공정하다라는 개념이 다 들어가 있는데 그것을 어떻게 구현하는가에 대해서는 아까 말씀드린 대로 저희가 하위규정에 자세하게 적지는 않겠지만 정립해 나가야 될 것으로 보입니다. 저희가 아마 실무적으로 유가증권신고서를 받는다든지, 합병을 하게 되면 감독원 등이 저희한테 협의를 할 겁니다. 그래서 그런 측면을 보면서 저희가 만들어 나가야 되지 않을까 그렇게 생각합니다.

○**소위원장 강준현** 마무리해 주시고요.

김상훈 위원님.

○**김상훈 위원** 위원장님, 오전 중에 이 법안 심사를 마무리하시려면 좀 속도감 있게 진행을 하셔야 될 것 같고.

○**소위원장 강준현** 예, 그렇게 해야 될 것 같아요.

○**김상훈 위원** 아니면 다음에 다루든지 그것 좀 결정해 주세요.

○**소위원장 강준현** 아니, 다음에 다룰 수가 없어요. 이것 해야 돼요.

○**김상훈 위원** 그러면 빨리 좀 해 주세요.

○**소위원장 강준현** 그래서 심사 속도를 좀 높이겠습니다.

관련해서 계속 보고해 주세요.

○수석전문위원 정명호 6페이지 하단 입증책임 전환입니다.

위원님들이 일부 이미 말씀하신 내용인데, 합병가액에 관하여 다툼이 있는 경우에는 공정한 합병가액에 대한 입증책임을 주권상장법인이 부담하도록 하는 내용입니다.

개정안은 정보 비대칭에 따른 소수주주의 입증 부담을 완화하고 불공정을 해소하기 위한 취지로 보입니다. 이 부분에 대해서는 M&A 위축 가능성 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다는 의견과 입증책임은 합병비율이 불공정하게 결정되었다고 주장하는 쪽에서 지는 것이 타당하다는 의견이 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○금융위원회부위원장 권대영 정부도 민사법 원칙과 법무부의 의견 또 이런 여러 가지, 저희가 외부평가를 의무화하는 것으로 보완했기 때문에 신중한 검토가 필요하다는 생각을 가지고 있습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 의견 듣도록 하겠습니다.

없으십니까?

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정명호 7페이지 상단입니다.

공정가액 간주규정입니다.

주주총회에서 최대주주 본인과 특별관계자가 의결권을 행사하지 않고 합병을 결의한 경우 합병가액이 공정한 것으로 간주하는 규정입니다. 이는 상장법인이 합병과정에서 일반주주의 이익을 고려할 유인을 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

여기에 대해서는 기업의 의사결정이 지연될 우려, 소수주주 간의 이해관계가 상충할 가능성, 해외의 경우 유사 입법례가 없다는 의견이 있는 점을 감안하여 논의할 필요가 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 강준현 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 기본적으로는 공정가격이지만 대주주가 빠지고 소수주주가 동의한 부분에 대한 이런 절차적인 방식을 인정하는 것에 대해서는 저희가 동의를 합니다. 이런 제도가 필요는 해 보이고요.

다만 이 제도가 잘 운영될 수 있게 대통령령에 위임 근거를 마련해 주셔서 최대주주가 지분율이 어떻게 된다는지 나는 사전에 의결권 행사를 하지 않겠다든지 이런 절차적인 것을 정해 주면 새로운 훌륭한 제도가 잘 안착되지 않을까 그렇게 생각합니다.

동의하되 대통령령에 위임 근거를 건의드리겠습니다.

○소위원장 강준현 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

○유동수 위원 제가 말씀드리겠습니다.

이게 합병을 한다는 것은 기본적으로 2개의 회사가 합병해서 시너지 이펙트(synergy effect)를 내겠다는 거잖아요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 그렇습니다.

○유동수 위원 그래서 어떻게 보면 자본시장에서 합병이 자유롭게 일어나도록 하는 것, 기업이 자유로운 의사결정을 통해서 합병하고 그 합병이 필요하다면 좋은 회사의 필

(pearl)들을 받아서 셸(shell)에 심는 과정들은 굉장히 의미가 있습니다.

그런데 대주주의 의결권을 제한하는 것들은 합병을 방해하는 행위로 보여요. 이렇게까지 하면서 대주주가 합병할 이유가 뭐가 있겠어요. 상장사가 상장사 주주들을 보호하려고 하면 미래 수익가치가 높은 펄들을 갖다가 자주 합병하도록 함으로써 자본시장이 활성화되고 기존 주주들이 더 보호되고 미래 수익가치를 같이 누릴 수 있는 거거든요.

금융위 부위원장님, 이런 고민을 안 합니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 고민 많이 했습니다. 위원님 말씀에 대해서도 동의를 합니다.

○**유동수 위원** 그런데 왜 그런 얘기를 안 하시는 거야. 법 통과가 중요한 게 아니고……

○**금융위원회부위원장 권대영** 저는 입법, 위원님……

○**유동수 위원** 자본시장을 어떻게 발전시킬까 하는 것에 대한 고민을 하셔야 되는 것 아니에요?

○**금융위원회부위원장 권대영** 전적으로 위원님 생각을 기본으로 가지고 있지만 저는 입법정책적으로 결정할 수 있는 사안이다 하는 측면에서 말씀을 드렸습니다.

○**한창민 위원** 그걸 다 고려해서……

○**유동수 위원** 고려해도…… 이게 보세요. 이런 조항을 만듦으로써 어떤 대주주가 자기 의사결정을, 의결권을 행사하지 않는 합병을 굳이 할 이유가 뭐가 있습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그런데 위원님, 이건 대주주가……

○**유동수 위원** 그러니까 간주된다는 것 아니에요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 대주주가 안 하면 되는 겁니다.

○**유동수 위원** 안 하면 되는 건데 이렇게까지……

○**금융위원회부위원장 권대영** 그래서 입법정책적으로 결정해 주시면 정부는 따르겠습니다.

○**유동수 위원** 이런 것들이 결국에 소액주주를 보호하는 게 아니라고요.

○**한창민 위원** 위원님, 위원님 말씀대로 이게 자본시장을 활성화하면서도 합병이 모두한테 도움이 되는 결정을 하기 위해서는, 벌써 대주주들도 의결권을 행사하기 전에 추진하는 단계에서 그 부분 의사가 표시가 되잖아요. 그렇게 좀 보셔야 될 것 같습니다.

○**유동수 위원** 저는 이 조항은 별로 찬성할 수가 없어요. 이게 주주 평등권 위반입니다. 대주주든 소액주주든 전부 다 주식을 가진 만큼 자기 의견을 표시하는 게 기본적으로 상법의 취지예요. 그리고 이게 소액주주를 보호하지 않아요, 장기적으로 보면.

상장사는 상장돼 있기 때문에 다수의 소액주주의 이익을 앞으로 미래적으로, 미래 가치를 창출해서 그 기업이 발전하는 것들이 궁극적 목표 아니겠어요? 자유롭게 더 좋은 기업들을 합병을 통해서 그 기업이 발전하도록 하는 것들을 열어 두는 게 오히려 근본적으로 자본주의가 발전한다고 보는 거예요. 이것을 이런 법을 만들어서 제한하면 합병의 의욕을 꺾는 거잖아요, 대주주 입장에서. 저는 그렇게 보입니다.

○**소위원장 강준현** 추가로 의견 있으십니까?

○**유동수 위원** 그리고 합병에 대해서도 말씀을 드릴게요. 합병도 봐요. 제일모직과 삼성물산의 합병, 상장사와 상장사의 합병을 가정한 것 그다음에 상장사와 비상장사의 합

병 과정 이런 것들에 대해서, 가치에 대해서 굉장히 고민을 해야 됩니다. 시가와 시가가 같이 존재하는 경우, 시가 하나는 존재하는데 시가 하나는 존재하지 않는 경우, 지금도 시가가 존재하지 않는 경우에 대해서 이런 가치들이 다 녹아 있잖아요. 자산가치, 수익가치, 유사 기업의 PER 배수, 지금 현재 상장되어 있는 유사 기업들의 PER가 몇 배 정도 돼서 그 가치를 정해 주는 거 아니에요? 지금도 이걸 하고 있는 것 아니냐. 지금 안 하는 게 아니잖아요.

○금융위원회부위원장 권대영 그렇습니다.

○유동수 위원 그런데 이 법을 만드는 경우는 어떻게 보면 시가에 대해서 그 안정성을 우리가 믿을 수 없다는 거잖아요. 그렇지요?

○금융위원회부위원장 권대영 예.

○유동수 위원 이게 실제로 굉장히 고민을 많이 할 부분입니다. 비상장회사는 지금 이렇게 결정이 되고 있잖아요, 공정가격으로. 그렇지요? 그러면 상장사의 시가를 흔드는 법이잖아요. 그렇지요? 지금 그런 고민들을 많이 해 주십사 하는 겁니다. 공정가치로 하는 것에 반대하지는 않아요. 그런데 현실적으로 법제도를 운용할 때 여러 문제점에 대해서 금융당국이 고민을 해야 되고요, 이렇게 대주주의 평등권들을 제한하는 행위는 굉장히 고민을 많이 해야 됩니다.

○소위원장 강준현 아니, 제가 정리 좀 할게요.

○박범계 위원 내가 이게 법 전문적인 측면이 있어서 발언을 해야 되겠는데요. 간주규정, 의제란 말이에요. 간주·의제 다 같은 얘기인데 아까 입증책임 전환하고 조금 안 맞는 것 같아요. 그러니까 일반적으로 최대 대주주가 의결권을 행사하지 않는다, 그런 제한이 있지만 우리가 일반론적으로는 합병가액이 공정한지 여부를 회사가 입증하도록 돼 있다는 말이에요.

그러면 그 경우는 뭐냐 하면 어느 것도 간주·의제가 없는 경우예요. 그렇지요? 간주·의제가 있으면 굳이 입증책임의 전환이니 이런 논의를 할 필요가 없는 거지요. 이것은 당연히 의결권 행사 안 했으니까 이걸 그냥 공정가격이야라고 딱 법으로 정해 주는 거거든요. 그래서 앞에 우리가 처리했던 양 조항에 모순관계가 좀 발생하는 것 같아요.

그러면 현실적으로 어떻게 기능하느냐? 그러면 수(sue), 그러니까 소송이 제기되는 것, 법적 분쟁이 발생하는 것을 대주주들이 스스로 자제할 가능성이 있지요. 그래서 M&A 시장이 좀 위축될 수 있다라는 그런 염려는 지극히 타당한 염려 같아요. 그래서 입법론적으로 간주규정을 많이 두는 경우가 거의 없습니다. 찾아보기가 어려워요. 이건 아주 명백히 99.9% 퍼펙트한, 아주 객관적인 사실관계의 추론이 가능하다 할 경우만 의제 간주규정을 두거든요.

그런데 의결권 행사를 하지 않는 경우에 이걸 공정하다라고 단정을 해 놓으면 의결권 행사할 거냐 안 할 거냐가 주요 쟁점의 대상이 되겠지요. 그렇게 되면 사회적인 압력, 여러 가지 언론의 압력 또는 이해관계자들의 압력이 논리적으로는 작용할 여지가 커집니다. 그렇게 되면 시장이 왜곡될 수 있는 가능성이 있습니다.

그래서 제 대안은 의제로 하지 말고 추정으로 두든지 그래야지 아까 입증책임 전환과 일맥상통하는 것 같아요. 그러니까 의결권을 대주주가 스스로 특별한 압력을 받지 않고 ‘이것은 지극히 이 가격이 타당한 것 같아. 그래서 우리는 의결권을 행사하지 않을 거야’

그런 걱정을 하기 때문에, 그런 경우는 대체로 공정가격을 추정할 수 있지 않을까 하는 생각인데, 의제규정까지 가면 조금……

○박상혁 위원 간주?

○박범계 위원 예, 간주나 의제나 같은 얘기니까. 조금 그렇지 않은가 싶어요. 법 논리적으로는 그렇습니다. 그러면 이게 우리가 오늘 여기서 논쟁하는 것은 공정가액이나 아니냐가 핵심인데 최대주주가 의결권을 행사하나 안 행사하나 쪽으로 바뀔 가능성이 있습니다. 그렇게 되면 유동수 위원님께서 걱정하듯이 M&A 시장이 극히 위축될 수 있다는 그런 점도 있는 것 같아요.

○금융위원회부위원장 권대영 유동수 위원님하고 방금 박범계 위원님 주장에 대해서 일정 부분 저희도 동의를 하고 있습니다.

○소위원장 강준현 이렇게 하겠습니다.

이 법안 관련해서 논의할 항목도 많고요. 금융위 부위원장님, 유동수 위원님이나 박범계 위원님 말씀하신 것처럼 약간의 보완할 것, 이견 등등 있지 않겠습니까? 오늘 이거 심사 마무리할게요. 계속 심사하도록 하겠습니다.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 알겠습니다.

○소위원장 강준현 나중에 충분히 설명 좀 해 주시고.

이렇게 하겠습니다.

의사일정 제10항부터 제16항까지 이상 7건의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부 개정법률안은 보다 심도 있는 심사를 위해서 소위원회에서 계속 논의하도록 하겠습니다.

이상으로 법안 심사를 마치겠습니다.

오늘 소위원회에서 심사 의결한 법률안의 심사보고, 대안의 작성, 기타 체계·자구의 정리 등에 관해서는 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 여러분 수고 많으셨습니다.

정부 관계자 여러분 모두 수고하셨습니다.

오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(11시59분 산회)

○출석 위원(13인)

강명구 강민국 강준현 김상훈 김승원 김현정 박범계 박상혁 유동수 이강일
이양수 이현승 한창민

○출석 전문위원

수석전문위원 정명호

○정부측 및 기타 참석자

금융위원회

부위원장 권대영

기획조정관 손주형

금융소비자국장 김동환

금융산업국장 김진홍

자본시장국장 변제호

구조개선정책관 김기한

디지털금융정책관 유영준

서민금융진흥원

부원장 최인호